

Karteikarten Gesetzgebungsverfahren — Prüfungsschema Art. 76 ff. GG

9 Karten zum Selbstabfragen — Staatsorganisationsrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Gesetzgebungskompetenz — 1. Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes: Was ist damit gemeint?

In den Materien des Art. 73 GG und sonstiger ausdrücklicher Zuweisungen steht die Gesetzgebung allein dem Bund zu — etwa auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Staatsangehörigkeit oder Währungs- und Geldwesen. Die Länder haben nach Art. 71 GG die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden.

KARTE 2 / 9

Gesetzgebungskompetenz — 2. Konkurrierende Gesetzgebung: Was ist damit gemeint?

In den Materien des Art. 74 GG — etwa bürgerliches Recht, Strafrecht, Gerichtsverfassung und Recht der Wirtschaft — haben die Länder nach Art. 72 I GG die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Zuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Macht der Bund von ihr Gebrauch, entfaltet das Bundesgesetz Sperrwirkung für den geregelten Bereich.

KARTE 3 / 9

Gesetzgebungskompetenz — 3. Erforderlichkeitsklausel, Art. 72 II GG: Was ist damit gemeint?

Für die in Art. 72 II GG abschließend aufgezählten Kompetenztitel hat der Bund das Gesetzgebungsrecht nur, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Die Klausel ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in vollem Umfang justiziabel; dem Gesetzgeber verbleibt lediglich ein Einschätzungsspielraum bei der Prognose.

KARTE 4 / 9

Gesetzgebungskompetenz — 4. Abweichungsgesetzgebung, Art. 72 III GG: Was ist damit gemeint?

In den dort abschließend genannten Bereichen — etwa Jagdwesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Bodenverteilung, Raumordnung, Wasserhaushalt sowie Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse — dürfen die Länder von einer bundesgesetzlichen Regelung abweichende Regelungen treffen; einzelne abweichungsfeste Kerne sind ausgenommen. Im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht geht insoweit das jeweils spätere Gesetz vor; entsprechende Bundesgesetze treten grundsätzlich erst sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft.

KARTE 5 / 9

Gesetzgebungskompetenz — 5. Ungeschriebene Bundeskompetenzen: Was ist damit gemeint?

Ausnahmsweise ergibt sich eine Kompetenz aus der Natur der Sache, wenn die Materie begriffsnotwendig nur vom Bund geregelt werden kann (etwa Bundessymbole oder die Bestimmung der Bundeshauptstadt); kraft Sachzusammenhangs, wenn eine dem Bund zugewiesene Materie verständigerweise nicht geregelt werden kann, ohne dass zugleich eine ihm nicht zugewiesene mitgeregelt wird; als Annexkompetenz für Regelungen der Vorbereitung und Durchführung einer dem Bund zugewiesenen Sachmaterie. Wegen Art. 70 I GG sind alle drei Figuren eng auszulegen.

KARTE 6 / 9

Initiative und erster Durchgang, Art. 76 GG — 1. Initiativberechtigte: Was ist damit gemeint?

Gesetzesvorlagen werden nach Art. 76 I GG beim Bundestag eingebracht — durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat. Die Aufzählung ist abschließend; „aus der Mitte des Bundestages“ meint nach der Geschäftsordnung des Bundestages eine Fraktion oder fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages.

KARTE 7 / 9

Initiative und erster Durchgang, Art. 76 GG — 2. Erster Durchgang beim Bundesrat: Was ist damit gemeint?

Vorlagen der Bundesregierung sind nach Art. 76 II GG zunächst dem Bundesrat zuzuleiten, der binnen sechs Wochen Stellung nehmen kann; die Frist ist unter den dort genannten Voraussetzungen verlängerbar. Umgekehrt sind Vorlagen des Bundesrates nach Art. 76 III GG dem Bundestag durch die Bundesregierung zuzuleiten, die ihre Auffassung darzulegen hat.

KARTE 8 / 9

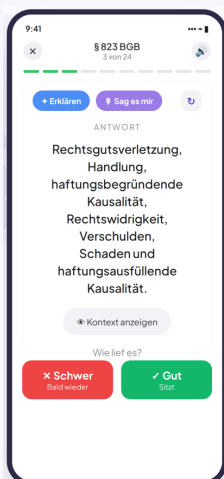
Initiative und erster Durchgang, Art. 76 GG — 3. Rechtsfolge von Verfahrensfehlern: Was ist damit gemeint?

Die Missachtung des ersten Durchgangs ist ein Verstoß gegen zwingendes Verfassungsrecht und führt zur formellen Verfassungswidrigkeit des Gesetzes. Die Stellungnahme des Bundesrates bindet den Bundestag inhaltlich dagegen nicht.

KARTE 9 / 9

Beschluss des Bundestages, Art. 77 I GG — 1. Drei Lesungen: Was ist damit gemeint?

Bundesgesetze werden nach Art. 77 I 1 GG vom Bundestag beschlossen. Das Verfahren richtet sich nach der Geschäftsordnung des Bundestages und sieht regelmäßig drei Lesungen vor: allgemeine Aussprache und Überweisung an die Ausschüsse, Beratung der Beschlussempfehlung mit Einzelabstimmung über Änderungsanträge und Schlussabstimmung über das Gesetz im Ganzen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.